

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

20 января 2026 года

г. Шарья

Шарьинский районный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Злобиной Н.С., при секретаре Нестеровой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу по иску ПАО «Сбербанк России» к [REDACTED] [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины,

УСТАНОВИЛ:

ООО ПКО «НБК» обратилось в Шарьинский районный суд с заявлением о замене стороны должника по гражданскому делу № 2-1324/2016 по иску ПАО «Сбербанк России» к [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины.

Требования мотивированы тем, что ООО ПКО «НБК» является взыскателем по гражданскому делу № 2-1324/2016 о взыскании с должника [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] года рождения задолженности по кредитному договору № 251078 от 19.10.2011 года. 27.12.2019 года протоколом общего собрания учредителей ООО «ЮСБ» было принято решение о смене наименования. Новое сокращенное наименование ООО «НБК». С 28.12.2023 года произошла смена наименования с ООО «НБК» на ООО ПКО «НБК». Должник [REDACTED] [REDACTED] года рождения умер, в связи с чем исполнение решения суда в отношении данного должника невозможно. Ссылаясь на положения ст.1175 ГК РФ, ст.418 ГК РФ, ст.1151 ГК РФ, ст.1153 ГК РФ, пункт 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» полагает, что сторона должника подлежит замене на наследников умершего должника.

Заявление рассматривается в отсутствие представителя заявителя ООО ПКО «НБК», извещенного надлежащим образом о рассмотрении дела (л.д.43), в отсутствие заинтересованного лица - отделения судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области, представившего заявление о рассмотрении заявления без участия (л.д.45), в отсутствие заинтересованного лица [REDACTED] [REDACTED] извещенного надлежащим образом о рассмотрении дела (л.д. 47-48) отсутствие заинтересованного лица нотариуса Костромской областной нотариальной палаты Метёлкиной О.Н., извещенной надлежащим образом о рассмотрении дела (л.д.44), просившей о рассмотрении материала без её участия (л.д.49).

В соответствии со ст. ст.44, 203 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть заявление о замене стороны в исполнительном производстве в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив представленные документы, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" исполнительное производство прекращается судом, в том

числе в случае смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства.

Пунктом 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 50 предусмотрено, что при выбытии взыскателя или должника в исполнительном производстве, возбужденном на основании выданного судом исполнительного документа (в случае смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования, перевода долга и в других случаях перемены лиц в правоотношениях), вопрос о правопреемстве подлежит разрешению судом (ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ч. 2 ст. 52 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ).

В силу положений статьи 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Как предусмотрено частью 1 статьи 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником.

По смыслу приведенных норм правопреемство допускается и на стадии принудительного исполнения судебных актов, в частности, путем замены должника наследниками.

Как следует из заочного решения Шарьинского городского суда Костромской области от 30.09.2016 года по делу № 2-1324/16 искивые требования ПАО «Сбербанк России» удовлетворены. Расторгнут кредитный договор № 251078 от 19.10.2011 года заключенный между ОАО «Сбербанк России» и [REDACTED] С [REDACTED] в пользу ПАО «Сбербанк России» взыскана задолженность по кредитному договору № 251078 от 19.10.2011 года в размере 101 822 рубля 90 копеек, судебные расходы в сумме 3 236 рублей 46 копеек, а также проценты за пользование кредитом по ставке 19,5 % годовых, начисляемых на сумму остатка основного долга, который по состоянию на 29.07.2016 года составляет 72 269 рублей 36 копеек за период с 30.07.2016 года по дату вступления настоящего решения в законную силу (л.д.40-41 оборот).

Определением Шарьинского районного суда Костромской области от 08.12.2017 года была произведена замена стороны взыскателя с ПАО Сбербанк России на ООО «ЮСБ» (л.д.38-39).

Исходя из ответа судебного пристава Отдела судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области Архангельской К.С. на запрос Шарьинского районного суда следует, что в ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области находится исполнительное производство № 70615/22/44027-ИП возбужденное 26.04.2022 года на основании исполнительного листа № ФС 021129662 (дело № 1324/2016 (13-156/2018) от 01.06.2018 года о взыскании задолженности в пользу ООО ПКО «НБК» в размере 109 564 рубля 35 копеек. Исполнительное производство приостановлено в связи со смертью должника. Остаток задолженности на 14.01.2026 года составляет 92 006 рублей 26 копеек (л.д.46).

Как следует из заявления ООО ПКО «НБК» и не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела должник [REDACTED] умер [REDACTED] года (л.д.5-6).

Исходя из ответа нотариуса Шарьинского нотариального округа Метёлкиной О.Н. в её производстве имеется наследственное дело № 39761642-45/2025 открытое к имуществу [REDACTED] года рождения, умершего [REDACTED] года. Данное наследственное дело окончено (л.д.18). Согласно свидетельству о праве на наследство по завещанию наследником имущества 1/2 доли квартиры, находящейся по адресу [REDACTED] является [REDACTED] года рождения, зарегистрированный по адресу: [REDACTED]. Объект принадлежал наследодателю и [REDACTED] на праве общей совместной собственности (л.д.19). Согласно приложенной выписке из ЕГРН от 30.07.2025 года, кадастровая стоимость квартиры, находящейся по адресу: [REDACTED] составляет 77 024 рубля 14 копеек (л.д.20). Согласно приложенной выписке из ЕГРН от 08.09.2025 года, кадастровая стоимость квартиры, находящейся по адресу [REDACTED] составляет 158 862 рубля 44 копейки (л.д.20 оборот).

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных ООО ПКО «НБК» требований и удовлетворении требований в полном объеме.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 44, 224-225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление ООО ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу по иску ПАО «Сбербанк России» к [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины, – удовлетворить.

Произвести замену стороны должника по гражданскому делу № 2-1324/16 по иску ПАО «Сбербанк России» к [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины, с [REDACTED] на его правопреемника [REDACTED] в пределах стоимости перешедшего наследственного имущества.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Костромской областной суд через Шарьинский районный суд Костромской области.

Судья:

Н.С.Злобина



КОПИЯ ВЕРНА»
 Оригинал находится в материалах
 13-4 2026г. Шарьинского
 районного суда Костромской области.
 Решение (определение) вступило в
 законную силу « 11 » 02 2026г.
 Судья: Н.С.Злобина
 Специальный представитель: Голубев И.А. Писменников
 « 11 » 02 2026г.